

0000043-88.2018.8.26.0459

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROBERTA STEINDORFF MALHEIROS

Comarca: Pitangueiras

Foro: Foro de Pitangueiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 05/2018 - Delegacia de Polícia de Pitangueiras, 36/2018 - Delegacia de Polícia de Pitangueiras

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA STEINDORFF MALHEIROS

Vistos.

Em relação ao sentenciado Habuer Lemes dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pitangueiras

Foro de Pitangueiras

1ª Vara

Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 713, Pitangueiras-SP - cep 14750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000043-88.2018.8.26.0459 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000043-88.2018.8.26.0459

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 05/2018 - Delegacia de Polícia de Pitangueiras, 36/2018 - Delegacia de Polícia de Pitangueiras

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA STEINDORFF MALHEIROS

Vistos.

Em relação ao sentenciado Habuer Lemes dos Santos:

Considerando o certificado à fl. 484, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação no prazo legal.

Em relação ao sentenciado Luís Fernando Messias Cabrini:

O acusado foi condenado às penas de 01 (um) ano e 08 (oito meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias multa por sentença proferida às fls. 260-272.

Interposto recurso de apelação, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo, às fls. 433-442, para, mantida a condenação de primeira instância, fixar o regime aberto como regime inicial de cumprimento da reprimenda e substituindo a pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos.

Nos termos do artigo 109 do Código Penal, a prescrição ocorreria em 04 (quatro) anos; ocorre que o sentenciado era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, incidindo o disposto no artigo 115 do mesmo Codex, reduzindo o prazo prescricional por metade, sendo, pois, no caso em concreto, de 02 (dois) anos. Entre os últimos marcos interruptivos do decurso prescricional (publicação do v. Acórdão em 28/01/2022 e publicação da sentença 04/06/2018) o lapso temporal superou os 02 (dois) anos mencionados no parágrafo antecedente.

O Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fls. 471-472).

Ante o exposto, considerando a manifestação do Ministério Público de fls. 185, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUÍS FERNANDO MESSIAS CABRINI, no que concerne à imputação a ele deduzida na denúncia, o que faço com fundamento no artigo 107, IV, combinados com artigos 109 e 115, todos do Código Penal.

Sem custas diante do reconhecimento da prescrição. Após, o trânsito em julgado, proceda-se a serventia as anotações de praxe e expeça-se ofício ao IIRGD comunicando acerca da sentença proferida e do trânsito em Julgado.

Finalmente, cumpridas as determinações acima e feitas as anotações no histórico de partes, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Pitangueiras, 01/08/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA